P U T U S A N

Nomor 103 PK/Ag/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUHAEBAH**;
2. **ETY MARYATI binti OLIN WARLIN**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di RT 008 RW 002, Dusun Pahing, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;
3. **SUHARYANTO bin OLIN WARLIN**, bertempat tinggal di Sanggrahan, RT 002 RW 001, Kalurahan Mangunharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
4. **NENI SUHERNI binti OLIN WARLIN**, bertempat tinggal di Perumahan Panorama Bandorasa Blok B.10, RT 016 RW 004, Dusun Wage, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;
5. **ERNA KURNIA binti OLIN WARLIN**, bertempat tinggal di Jalan Letkol. Adrianz, Kompleks Puri Impian II Blok H.9, RT 092 RW 001, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
6. **ACHMAD SUHENDRA bin OLIN WARLIN**, bertempat tinggal di Jalan Samsul Bahrun, Perumahan Purimas Blok F.27, RT 019 RW 001, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu;
7. **HAFIZ MAULANA bin OLIN WARLIN**, bertempat tinggal di Perumahan Tran Boge Village Blok 1 Nomor 24, RT 001 RW 007, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 memberi kuasa kepada: Indra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fredika Kusuma, S.H., M.H., CIRP. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Randu Barat Gang VIII Noor 33, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2026;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

WARLUN alias **ALUN WARLUN bin MADNAWI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 002, Dusun Pahing, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988 tanggal 30 Mei 1988 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan tidak sah hibah dengan Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988 tanggal 30 Mei 1988 atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah;
4. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;
5. Menghukum para Tergugat mengembalikan hak Penggugat sebagai pemilik sah secara hukum atas objek *a quo* yang terletak di Blok Pahing, Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, seluas 280 (dua ratus delapan puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara beralasan dengan tanah Olin Warlin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Timur beralasan dengan tanah Dulatip;
- Sebelah Selatan beralasan dengan tanah Mita;
- Sebelah Barat beralasan dengan tanah Endang Jayadi;

serta mengosongkan objek *a quo* dalam keadaan kosong dan aman tanpa syarat dan tanpa beban apapun;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat rekonvensi untuk membayar semua kerugian materiel dan imateriel yang timbul akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada para Penggugat Rekonvensi atau yang diberi kuasa;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988 tanggal 30 Mei 1988, yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Drs. Aman Suryaman, Camat Cilimus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dalam eksepsi ditolak, dalam pokok perkara dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Kuningan dengan Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1445 Hijriah, kemudian permohonan kasasi atas Putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 669 K/Ag/2024 tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 669 K/Ag/2024 tanggal 26 September 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2026 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Maret 2026 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Kuningan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Maret 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat bukti baru (novum) dan kekhilafan Hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2024 tanggal 26 September 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 April 2026 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berkenaan adanya bukti baru (novum) dan adanya kekhilafan Hakim tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai surat berkode PK-01 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah tanggal 30 Mei 1988 tidak dapat dibenarkan, karena bukti tersebut justru menguatkan objek sengketa berupa tanah dengan luas 400 (empat ratus) meter persegi adalah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dan tidak mendukung dalil bantahan para Tergugat/para Pemohon Peninjauan Kembali sehingga bukti tersebut menjadi tidak relevan dan tidak menentukan dalam perkara *a quo*;

Bahwa surat berkode PK-02 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Alun Warlun) tanggal 9 Juni 2004, telah diajukan pada persidangan di tingkat pertama dengan bukti berkode (P.1) tanggal 28 Mei 2018;

Bahwa surat berkode PK-03 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama D. Sutisna, NIK. 3208131708420004, saksi dalam akta hibah, namun surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Bahwa surat berkode PK-04 berupa fotokopi Surat dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

900.1.13.1/626/P2, perihal penelusuran nama wajib pajak tanggal 17 Maret 2026, ditemukan tanggal 17 Maret 2026, bukti tersebut terbitnya setelah adanya putusan Pengadilan;

Bahwa surat berkode PK-05 berupa fotokopi Buku Rincik (Buku Induk Desa) tidak jelas kapan terbitnya karena tanpa tanggal, dan surat berkode PK-06 fotokopi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Alun Warlun (Termohon Peninjauan Kembali) kepada Suhaebah dan kawan-kawan (para Pemohon Peninjauan Kembali) tanggal 29 Mei 2023, surat tersebut semakin membuktikan adanya sengketa antara para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa surat berkode PK-07 berupa fotokopi *print out* Peta Bidang Tanah Nomor 2525/2024 dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah Nomor 00026 tertanggal 5 April 2024, bukti tersebut terbit setelah adanya putusan Pengadilan tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa surat berkode PK-08 berupa fotokopi Tanda Bukti Laporan/Aduan oleh Pelapor (Warlun) kepada Satreskrim Polres Kuningan pada tanggal 4 Oktober 2022, perihal pemalsuan tanda tangan Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat pernah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas tuduhan pemalsuan tanda tangan pada Akta Hibah Nomor 17/HB/V/1988, substansinya justru menguatkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, surat berkode PK-01 sampai dengan PK-08 tidak memenuhi kualifikasi novum sebagaimana maksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bersifat tidak menentukan dan tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali terkait alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan ternyata diajukan tanggal 30 Maret 2026 yaitu 469 (empat ratus enam puluh sembilan) hari setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/Ag/2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 26 September 2024 mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yaitu 180 hari sebagaimana ketentuan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, **Suhaebah dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **SUHAEBAH**, 2. **ETY MARYATI binti OLIN WARLIN**, 3. **SUHARYANTO bin OLIN WARLIN**, 4. **NENI SUHERNI binti OLIN WARLIN**, 5. **ERNA KURNIA binti OLIN WARLIN**, 6. **ACHMAD SUHENDRA bin OLIN WARLIN**, dan 7. **HAFIZ MAULANA bin OLIN WARLIN**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026, oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./ Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.	Ttd./ Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.
Ttd./ Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd./ Dr. Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. M e t e r a i	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i	Rp	10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	Rp	1.980.000,00
Jumlah	Rp	2.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)